

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דוד אמסלם

2806/25/פ

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – מקום מושבו של ראש הממשלה)

הוספת סעיף 2א¹ 1. בחוק-יסוד : הממשלה¹ (להלן – חוק היסוד), אחרי סעיף 2 יבוא :

”מקום מושבו של 2א. (א) מרכז חייו של ראש הממשלה יהיה במעון ראש הממשלה הרשמי המוקצה לו בירושלים.

(ב) ראש הממשלה יעביר את מרכז חייו למעון הרשמי תוך 60 ימים מיום מינויו ; היה ולראש הממשלה יש ילדים הרשומים ללימודים במערכת החינוך – יעביר את מרכז חייו לירושלים בתום שנת הלימודים בה מונה.”

תיקון סעיף 43² 2. בסעיף 43(א) לחוק היסוד, אחרי ”לפי סעיפים” יבוא ”2א”.

דברי הסבר

סעיף 2 לחוק-יסוד : הממשלה וסעיף 2 לחוק-יסוד : הכנסת קובעים שמקום מושבם של הממשלה והכנסת הוא בירושלים, בירת ישראל. כמו כן, בשנת 2007 קיבלה ממשלת ישראל החלטה להעביר את כל משרדי הממשלה לירושלים (החלטה מספר 1661 מיום 13/5/07). בהתאם לכך, לא יעלה על הדעת שמרכז חייו של ראש הממשלה, שהוא אחד מסמלי השלטון, לא יהיה בירושלים, שכן הדבר אינו עולה בקנה אחד עם רוחם של חוקי היסוד והחלטת הממשלה. ראש הממשלה, בדומה לנשיא המדינה, בית המשפט העליון וכנסת ישראל צריך לקיים את מרכז חייו בירושלים מתוך הבנה שזוהי החלטה מדינית אסטרטגית. לא זו אף זו, החלטה של ראש ממשלה לקיים את מרכז חייו בעיר אחרת ולא במעון הרשמי מביאה לבזבוז של 12-15 מיליון שקלים חדשים שכן המדינה נאלצת לשפץ ולהתאים את ביתו לצורכי האבטחה וכן לצרכים אחרים אשר נדרשים. מדובר בסכום עתק שממומן מכיסו של משלם המיסים ואין לכך כל הצדקה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (2687/24/פ). הצעת החוק זהה לפ/2687/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו”ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ’ באדר התשפ”ג (13.03.2023)

¹ ס”ח התשס”א, עמ’ 158.